

内蒙古自治区人民政府关于印发自治区 危险化学品安全管理实施办法的通知

内政字[2006]177号

各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：

现将《内蒙古自治区危险化学品安全管理实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇六年五月三十一日

内蒙古自治区危险化学品安全管理实施办法

第一章 监管主体的责任

第一条 根据《危险化学品安全管理条例》，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 在自治区行政区域内从事危险化学品生产、经营、储存、运输、使用以及处置废弃危险化学品的企业和单位（以下统称危险化学品单位），必须遵守本办法。

第三条 各级人民政府是危险化学品安全生产的监管主体，应当加强对危险化学品安全工作的领导，把危险化学品的监督管理纳入政府工作的重要议事日程。各级人民政府主要负责人是危险化学品安全生产的第一责任者，各分管领导对分管领域的危险化学品安全工作负责。各级承担危险化学品安全监管责任的部门，对所监管环节的安全承担相应的监管责任。按照安全生产分级、属地监管的

原则，哪一级政府受益的危险化学品单位由哪一级政府负责监管。

第二章 从业单位的责任与义务

第四条 企业是安全生产的责任主体。危险化学品单位的主要负责人对本单位危险化学品的安全负主要责任。

第五条 危险化学品单位必须遵守安全生产的法律、法规和本办法的规定，加强安全生产管理，确保安全生产。

危险化学品单位应当做到：

建立、健全安全生产责任制度；

按照国家规定配置安全管理人员；

建立隐患治理整改制度；

对员工进行安全培训，取得规定的任职或上岗资格；

按照规定取得行政许可；

按规定进行安全评价和组织安全会诊；

开展安全生产“三同时”；

执行国家和行业标准和技术规范，开展安全生产标准化活动；

主动进行危险源的申报和登记；

缴纳风险抵押金和职工工伤保险；

按规定处理废弃危险化学品；

制定应急救援预案，组织演练。

第三章 一般规定

第六条 对重点危险化学品单位和危险化学品实施重点监控。

重点监控的产品目录由自治区安全生产监督管理部门公布。

重点监控的危险化学品单位由自治区、盟市、旗县安监部门确定。上级安监部门确定的重点监控单位，为下级安监部门当然的重点监控单位。确定重点监控单位不改变各级安监部门的监管职责分工。

第七条 确立“专家查隐患，政府搞督查，部门抓监管，企业抓落实”的安全生产检查工作机制。

安全生产监督管理部门按照监管分工对重点监控单位组织专家会诊，排查隐患、制定整改方案，经企业和承担直接监管责任的安全生产监督管理部门确认后，分别承担起整改、监管的责任。

必要时，上级安全生产监督管理部门，可以直接组织专家对下级安全生产监督管理部门监管的单位进行安全会诊。

第八条 盟市、旗县安全生产监督管理部门应当根据监管分工，向注册资本5000万元以上的危险化学品生产单位派出具有化工工艺和化工设备专业知识的监管人员进行专项督察、重点督察和定期督察。派出人员的工资和费用由同级财政承担。

第九条 对从事危险化学品生产经营单位实行风险抵押金管理制度，风险抵押金的提取和管理办法，由自治区安全生产监督管理局会同自治区财政厅等有关部门另行制定。

国家下达统一的高危行业风险抵押金管理办法后，执行国家规定。

第四章 危险化学品的生产、储存、使用和处置

第十条 按照国家的规定，对危险化学品的生产和储存进行统一规划、合理布局 and 严格控制，危险化学品生产和储存企业与其它生产生活区的距离应符合国家有关法律、法规、标准的规定，必须经设区的市人民政府批准。

设区的市人民政府（含盟行政公署，下同）应当按照国家有关规定，规划专门区域或场所用于危险化学品的生产、储存以及废弃危险化学品的处置。

危险化学品的生产、储存和处置必须在批准的专门区域或者场所内进行。

第十一条 设立注册资本5000万元人民币（含5000万元）以上危险化学品

生产、储存单位应当向自治区安全生产监督管理部门提出申请，5000 万元以下的向设区的市人民政府安全生产监督管理部门提出申请；设立废弃危险化学品处置的单位，注册资本 5000 万元（含 5000 万元）人民币以上的要向自治区环保行政部门提出申请，5000 万元以下的向设区的市人民政府环保部门提出申请。上述部门自受理申请之日起，7 日内组织有关专家进行审查；在专家审查后 10 日内提出审查意见并报本级人民政府决定。

各有关人民政府应当在 20 日内作出审查决定。予以批准的，由安全生产监督管理部门或环保部门颁发批准书；不予批准的，由安全生产监督管理部门或环保部门书面通知申请人。

申请人凭批准书向工商行政管理部门办理登记注册手续。

申请生产剧毒化学品的，由自治区安全生产监督管理部门受理，报自治区人民政府批准。

第十二条 注册资本在 5000 万元人民币（含 5000 万元）以上危险化学品生产单位的工程技术和管理人员中，具有中级以上技术职称的化工工艺、化工设备专业人员应不少于 2 名。危险化学品生产单位的主要负责人应当具备管理本单位危险化学品所必需的安全知识。

第十三条 设立危险化学品生产、储存单位的申请人，有权自主选择具有资质的安全评价机构，对其申请设立生产、储存单位的条件进行安全评价。

第十四条 安全评价机构和安全评价人员应当客观、公正、及时地出具安全评价报告。安全评价报告经安全评价人员签字后，由安全评价机构负责人签署。安全评价机构和安全评价人员对安全评价报告负责。

第十五条 危险化学品生产单位应当按照国家有关规定向自治区安全生产监督管理部门或自治区安全生产监督管理部门的发证工作组申领安全生产许可证，未取得安全生产许可证的危险化学品单位，不得从事危险化学品生产。

第十六条 依照国家规定必须取得危险化学品生产许可证的，向国务院质检部门申请危险化学品生产许可证；未取得危险化学品生产许可证的，不得开工生产。

第十七条 危险化学品生产、储存单位的安全设施和装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行和使用。

危险化学品生产、储存建设项目经安全生产监督管理部门依法审查验收后方可投产。

第十八条 生产危险化学品包装物、容器的单位，由自治区安全生产监督管理部门审查定点后，依法向有关部门申请办理危险化学品生产许可证。

第十九条 使用危险化学品从事生产或者使用危险化学品数量构成重大危险源的单位，应将重大危险源辨识和评估的有关材料报旗县级安全生产监督管理部门，中央企业报所在盟市安全生产监督管理部门，同时抄送所在旗县安全生产监督管理部门。

重大危险源辨识标准按照国家有关规定执行。

依照法律、法规规定，需要取得相应许可后方可使用危险化学品从事生产的，从其规定。

第二十条 危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在作业场所和专用仓库设立固定监测点，并告知相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

第二十一条 剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当建立剧毒化学品的品名、产量、储存量、流向、用途的登记制度，登记记录应当至少保存1年。

生产、储存、使用剧毒化学品的单位应当建立相应保管制度，采用必要的设施和保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发生剧毒化学品被盗、丢失等情况时，必须立即向当地公安部门报告。

第二十二条 废弃危险化学品必须按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》和国家有关规定进行处置。

产生废弃危险化学品的单位不能依法处置废弃危险化学品的，可以由所在地旗县级以上人民政府环境保护行政主管部门安排具有处置资质的单位处置，相关费用由产生废弃危险化学品的单位承担。

第二十三条 旗县级以上人民政府应当安排资金用于公众上交以及收缴的剧毒化学品的贮存与处置。

设区的市人民政府组织建设废弃危险化学品集中处置设施。

第五章 危险化学品的经营、运输

第二十四条 危险化学品经营单位依法取得经营许可证后，方可从事危险化学品经营销售活动。

危险化学品经营许可证分为甲、乙两种。取得甲种经营许可证的单位可以经营、销售剧毒化学品、成品油和其他危险化学品；取得乙种经营许可证的单位只能经营、销售除剧毒化学品和成品油以外的危险化学品。

第二十五条 申请危险化学品经营许可证按《危险化学品经营许可证管理办法》规定的程序进行。申请甲种经营许可证的，应当向自治区安全生产监督管理部门或其发证工作组提出申请；申请乙种经营许可证的，应当向设区的市人民政府安全生产监督管理部门提出申请。

第二十六条 危险化学品生产单位在本单位厂区内销售本单位生产的危险化学品，可不办理危险化学品经营许可证，但销售非本单位生产的危险化学品或者在本单位厂区外设立销售网点的，需办理危险化学品经营许可证。

第二十七条 经营剧毒化学品应当记录采购剧毒化学品的来源、品名、数量。记录应当至少保存1年。

第二十八条 危险化学品运输单位必须依法取得相应的运输资质，其驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员应当符合《危险化学品安全管理条例》的规定。

第二十九条 承运危险化学品的车辆必须符合《道路运输危险货物车辆标志》等国家标准，技术状况应当达到一级车辆技术等级指标，所配载的槽罐以及其他容器符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。

用于水上运输、经营危险化学品的船舶及其配载的容器必须按照国家关于船舶检验的规范进行生产，并经船舶管理机构认可的检验机构检验合格后，方可投入使用。

第三十条 装卸危险化学品的车站、仓库、充装点和危险化学品的生产、经

营、储存、运输单位应当核实危险化学品运输车辆的行驶证、道路运输证以及车辆配载容器的检验合格证，并根据车辆核定的吨位进行装载。剧毒化学品的发货方还应当核实剧毒化学品公路运输通行证，并出具剧毒化学品运输装载清单。

交通等部门应当加强对前款有关制度执行情况的监督检查。

第三十一条 托运人办理剧毒化学品公路运输通行证时，承运人应当如实告知负责运输的驾驶人员、押运人员以及承运车辆车牌号。前述事项如果发生变更，承运人应当及时告知托运人，由托运人提前 1 天向目的地的公安部门申请变更登记。

托运人可以通过电子数据交换和电子邮件等方式申请剧毒化学品公路运输通行证。

公安机关应当同时将剧毒化学品公路运输通行证的办理情况和变更登记情况告知同级交通部门。

第六章 危险化学品的登记与事故应急救援

第三十二条 按照国家规定开展危险化学品的登记工作。自治区设立危险化学品登记办公室，负责危险化学品的登记工作。

危险化学品生产、储存单位以及使用剧毒危险化学品和在数量上构成重大危险源的其他危险化学品单位应当向自治区危险化学品登记办公室登记本单位的危险化学品。

第三十三条 在危险化学品登记工作的基础上，进行辨识、评估，建立自治区、盟市、旗县三级危险化学品重大危险源监控体系。

第三十四条 自治区设立安全生产应急救援指挥中心，下设的火灾及危险化学品应急救援指挥中心设在自治区公安厅消防总队，事故应急救援由各级消防部门承担。

各盟市、旗县应当建立区域性应急救援中心。危险化学品的应急救援设在消防部门，各级财政部门应对消防部门的危险化学品应急救援装备给予相应的支持。

第三十五条 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备必要

的人员和设备，每年组织两次演练。应急救援预案应报设区的市人民政府安全生产监督管理部门备案。

第三十六条 旗县级以上人民政府安全生产监督管理部门应当会同其他有关部门制定危险化学品事故应急救援预案，报经本级人民政府批准后实施。盟市和设有危险化学品单位的旗县人民政府每年组织一次危险化学品事故的应急救援演练。

第三十七条 危险化学品单位发生危险化学品事故，当地人民政府及其有关部门应当按照《危险化学品安全管理条例》第五十一条和第五十二条的规定实施救援，不得拖延、推诿。

危险化学品监督管理部门和有关地方人民政府对事故情况不得瞒报、谎报或者拖延不报。

第三十八条 危险化学品运输过程中发生交通事故，公安机关应当对肇事车辆依法实施扣留，直至事故处理完毕。

第三十九条 危险化学品事故造成环境污染的，由环境保护部门统一公布信息。

第四十条 危险化学品生产单位必须在“安全技术说明书”、“安全标签”上提供应急服务电话，并为应急救援提供技术支持和必要的协助。

第七章 部门分工和协同

第四十一条 旗县级以上人民政府应当组织有关部门，按照职责分工，对本行政区域内危险化学品单位进行监督检查，按照《危险化学品安全管理条例》和本办法规定的职责，做好危险化学品的安全监督管理工作。

本办法前述中已经明确规定各部门职责的事项，按规定履行职责。未具体规定职责的，依照下列规定：

（一）安全生产监督管理部门

1. 负责危险化学品安全生产综合监督管理；

2. 负责危险化学品生产、储存单位的审批及其改建、扩建工程的安全审查；
3. 负责危险化学品包装物、容器（包括用于运输工具的槽罐）专业生产单位的审查和定点；
4. 负责危险化学品生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训和资格认证；
5. 负责危险化学品经营单位《危险化学品经营许可证》的发放；
6. 负责危险化学品生产单位《安全生产许可证》的发放；
7. 负责危险化学品生产、储存、使用单位办理国内危险化学品的登记；
8. 负责危险化学品生产、经营、储存单位的事故应急救援组织和协调工作。制定和健全危险化学品生产、经营、储存单位突发事件的处置预案，会同公安、交通、质检、卫生、环保等部门做好事故应急救援；
9. 危险化学品生产、经营、储存单位的日常监管由旗县级安全生产监督管理部门负责，中央单位的日常监管由单位所在地的盟市级安全生产监督管理部门负责。

（二）公安部门

1. 负责危险化学品生产、储存、经营单位的新建、改建、扩建工程的消防设计审核、验收；对危险化学品单位履行消防安全职责的情况依法实施监督检查；承担危险化学品的火灾扑救和危险化学品泄漏、遗撒、爆炸等事故的抢险救援；
2. 负责生产、科研、医疗等经常使用剧毒化学品的单位《剧毒化学品购买凭证》的发放；
3. 负责临时需要购买剧毒化学品的单位《剧毒化学品准购证》的发放；
4. 负责接受公众上缴的危险化学品；
5. 负责《剧毒化学品公路运输通行证》的发放；
6. 负责危险化学品运输车辆《机动车行驶证》和危险化学品运输车辆驾驶人《机动车驾驶证》的发放；
7. 负责在党政机关所在地、人口聚居区、中心城区、商业区和学校、水源、

通讯、军事设施等地点设定禁止危险化学品运输车辆通行的区域，设置、完善危险化学品禁止通行标志；

8. 负责及时了解剧毒化学品运输信息，会同交通、质监部门对剧毒化学品运输车辆、驾驶人遵守道路交通安全法律规定情况实施监督检查；

9. 负责制定危险化学品道路运输突发事件的处置预案，会同交通等部门完善危险化学品道路运输事故施救机制，做好应急救援；

10. 负责危险化学品运输车辆新技术的推广运用。

（三）质监部门

1. 负责危险化学品生产许可证的发放；

2. 负责危险化学品包装物、容器生产许可证的发放，对危险化学品包装物、容器的产品质量进行检查；

3. 负责对涉及危险化学品的压力容器（含汽车罐车、铁路槽车和气瓶）和压力管道的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检测检验的安全监察工作。对上述特种设备的生产实行行政许可和质量监督检查，对使用实行登记，对使用单位的安全管理制度及执行情况进行监督检查，并办理相关资质：

（1）负责承压类危险化学品运输车辆《移动式压力容器使用登记证》的发放。

（2）负责危险化学品气瓶充装单位《气体充装气瓶充装许可证》的发放。

4. 负责用于危险化学品生产、经营等特种设备作业人员的培训工作。对作业人员实行持证上岗，对在用特种设备实行定期检验制度；

5. 负责危险化学品运输车辆（罐体）安全标识的喷涂工作；

6. 负责涉及危险化学品的压力容器（含汽车罐车、铁路槽车和气瓶）、压力管道的新技术推广应用工作。

（四）交通部门

1. 负责自治区境内内河水域危险化学品运输安全监督管理；

2. 负责道路危险化学品运输单位作业经营资质管理，核发《道路运输经营许

可证》；根据法律法规的授权，审核转报水运单位办理《水路运输许可证》申请；

3. 核发危险化学品运输车辆《道路运输证》，审核转报水运单位办理《船舶营业运输证》申请；

4. 负责营业性道路危险化学品运输驾驶员、押运员和装卸管理人员从业资格管理，核发《营业性驾驶员从业资格证》、《道路危险货物运输操作证》；

5. 负责监督运输单位对危险化学品运输车辆安装或喷涂危险化学品安全警示标志；

6. 配合有关部门做好道路危险化学品运输车辆新技术的推广应用工作；

7. 制定自治区境内内河水域水上交通危险化学品运输突发事件的处置预案，会同水利、公安、卫生等部门做好事故应急救援工作。

（五）环保部门

1. 负责废弃危险化学品处置的监督管理；

2. 负责认定危险化学品（包括公安部门接受的和其他有关部门收缴的危险化学品）处理单位资格；

3. 负责重大危险化学品污染事故和生态破坏事件的调查；

4. 负责进口危险化学品的登记；

5. 负责有毒化学品事故现场的应急监测；

6. 依法发放所监管行业从业人员资格证书，负责考核和培训工作。

（六）铁路部门

负责危险化学品铁路运输和运输单位及其运输工具的安全管理及监督检查工作。

（七）航空部门

负责危险化学品航空运输和运输单位及其运输工具的安全管理及监督检查工作。

（八）卫生行政部门

负责危险化学品事故伤亡人员的医疗救护工作。针对当地可能发生的危险化学品事故危害，进行必要的医疗和药品准备。

（九）工商行政管理部门

1. 在注册、年检工作中，严格按照《中华人民共和国行政许可法》和有关法律法规的规定，对危险化学品生产、经营、储存、运输单位，核发营业执照；
2. 依据《无照经营查处取缔办法》，及时查处管辖范围内的无照经营行为；
3. 负责危险化学品市场经营活动的监督管理工作。

（十）邮政部门

负责邮寄危险化学品的监督检查工作。

第四十二条 各负有危险化学品监督管理职责的部门在监督检查中应当互相配合。

建立由安全监督管理部门召集的危险化学品监管联席会议制度。对危险化学品的安全生产工作情况进行定期通报、会商。

安全监管、公安、交通、环保、质量技术监督、卫生等部门应当实时交换危险化学品安全监管资料。

第四十三条 各负有危险化学品安全监督管理职责的部门应将有关危险化学品行政许可证件的发放、变更、暂扣、吊销、撤销等情况相互通告，同时报告上级政府主管部门。

前述的行政行为涉及另一监管部门所实施行政许可前置条件的，该部门应依法作出相应的决定。

第四十四条 负有危险化学品安全监督管理职责的部门，发现危险化学品单位存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查；接受部门应当对移送材料或者案件及时依法作出处理，并将处理结果告知移送部门。

第四十五条 危险化学品单位的违法行为，依据有关法律、法规、规章进行处罚。

第八章 危险化学品事故调查处理

第四十六条 危险化学品单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人并迅速成立指挥部判断事故性质及可能发生的危害。按预案制定的有效措施，组织受威胁地区群众转移和抢救。按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

第四十七条 负有危险化学品安全监管职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全监管职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。

第四十八条 有关地方人民政府和负有安全监管职责的部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救。

任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。

第四十九条 事故调查处理应当根据事故类别，按照国家、自治区有关事故查处的法律、法规、规章规定的相关部门进行调查处理，以实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。